

1500243-97.2022.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Ré(u)(s):

RAFAEL MORITA KAYO Jean Carlos Carvalho Dipre

SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA

Aos 11 de agosto de 2022, o(a) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirajuí, Dr(a). RAFAEL MORITA KAYO, Presidente da Audiência, proferiu a seguinte sentença, após a colheita da prova oral, encerramento ...

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA/SP

Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, ., Centro - CEP 16600-000, Fone: (14) 3572-2962, Pirajuí-SP - E-mail: pirajui2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500243-97.2022.8.26.0453 - lauda de

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500243-97.2022.8.26.0453

Data da Audiência:

11/08/2022 - 14:40h

Classe - assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Ré(u)(s):

RAFAEL MORITA KAYO Jean Carlos Carvalho Dipre

SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA

Aos 11 de agosto de 2022, o(a) MM.Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirajuí, Dr(a). RAFAEL MORITA KAYO, Presidente da Audiência, proferiu a seguinte sentença, após a colheita da prova oral, encerramento da instrução e apresentação das alegações finais:

Vistos em audiência do dia 11/08/2022 às 14:40h.

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio de seu presentante oficiante nesta comarca, em face de Jean Carlos Carvalho Dipre, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo consta da denúncia (fls. 65/66), no dia 28/02/2022, por volta das 17h19min, urbe de Reginópolis, Rua Natalino Trizzi, 241, Bairro Antônio Bentoca, o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fins de disseminar a terceiros, substância psicotrópica de uso proscrito, qual seja 8 porções de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha (peso líquido de 6,69g). Assim o D. Parquet descreveu o iter criminis: Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado trazia consigo as drogas acima mencionadas, com a intenção de fornecer a terceiros. Ocorre que, policiais militares, durante patrulhamento de rotina, avistaram JEAN

CARLOS, pessoa já conhecida nos meios policiais pela prática de tráfico. Assim, ao notar a presença dos policiais, o investigado retirou do bolso as drogas acima descritas, dispensando-as atrás de uma pilha de telhas.

Diante disso, foi procedida a abordagem do averiguado, tendo ele confessado ter dispensado os entorpecentes, os quais foram localizados e apreendidos. Realizada busca pessoal, foram encontrados em poder do denunciado R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Interrogado, JEAN CARLOS confessou a propriedade dos entorpecentes, contudo, esclareceu que eles se destinavam ao próprio consumo (fl. 49).

Assim, o tráfico desponta comprovado, diante das circunstâncias da prisão do investigado, bem como pela forma e acondicionamento das drogas apreendidas, que estavam prontas para a venda, pela localização do dinheiro em poder dele, aliado ao fato de o averiguado já ser conhecido nos meios policiais pela prática do mesmo delito.

Regularmente cientificado e notificado da denúncia (fls. 90/95), apresentou resposta à acusação (fls. 104/108), por meio de sua defensora dativa. Aduziu que o réu é usuário de entorpecentes e as drogas encontradas com ele era para seu próprio consumo. Requereu a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Por decisão datada 24/05/2022, a denúncia foi recebida e determinada a produção de prova oral (fls. 109/110).

Nesta solenidade foram ouvidas as testemunhas e o réu foi declarado revel. As partes apresentaram alegações finais orais.

Sendo este o introito, decido.

Adianto que o delito merece desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 3/4), fotografias dos entorpecentes e valores apreendidos (fls. 8/10), BOPM (fls. 11/16), laudo definitivo de entorpecentes, onde constatou tratar-se de entorpecente maconha (fls. 21/25), depósito judicial do valor apreendido (fl. 40) e pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há como carrear ao acusado a conduta de tráfico, sendo que forçosa se faz a desclassificação do delito a ele imputado para posse de drogas.

PLINIO LUNA GONÇALVES, testemunha e policial militar, disse o seguinte em solo policial (fls. 17/18): "SOU POLICIAL MILITAR E NA DATA DOS FATOS EU ME ENCONTRAVA TRABALHANDO JUNTAMENTE COM O POLICIAL MILITAR RAFAEL RIBEIRO E ESTÁVAMOS REALIZANDO PATRULHAMENTO PELO BAIRRO RESIDENCIAL ANTONIO BENTOCA (BEM VIVER), MOMENTO EM QUE AVISTAMOS O INDIVÍDUO JEAN CARLOS CARVALHO DIPRE, VULGO "VESGO", PESSOA JÁ CONHECIDA DOS MEIOS POLICIAIS POR OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE JÁ DE INÍCIO PERCEBEMOS QUE JEAN TRANSITAVA RAPIDAMENTE PELA VIA E FOI POSSÍVEL NOTAR QUE ASSIM QUE ELE NOS AVISTOU, O MESMO VEIO A RETIRAR DO BOLSO ALGUM OBJETO, JOGANDO ATRÁS DE UMA PILHA DE TELHAS; QUE DIANTE DISSO, PROCEDEMOS À ABORDAGEM EM JEAN, QUANDO O MESMO CONFESSOU TER DISPENSADO UM PACOTE COM 08 INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO MACONHA, OS QUAIS CONSEGUIMOS LOCALIZAR E APREENDER; QUE QUANDO O QUESTIONAMOS, JEAN NOS DISSE QUE OS INVÓLUCROS SERIAM SEUS E QUE ESTAVA LEVANDO PARA ERIK, O QUAL TAMBÉM VEM A SER CONHECIDO NESTA URBE E IRMÃO DE UM INDIVÍDUO DE VULGO "BIRO-BIRO"; QUE DURANTE BUSCA PESSOAL, IDENTIFICAMOS QUE JEAN TINHA EM SUA CINTURA A QUANTIA DE R\$ 20,00 (VINTE REAIS) EM ESPÉCIE, SENDO 01 CÉDULA DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS) E 02 CÉDULAS DE R\$ 5,00 (CINCO REAIS); QUE NAQUELA OPORTUNIDADE REPORTAMOS OS FATOS AO PLANTÃO POLICIAL REGIONAL, EXPLICANDO INCLUSIVE QUE JEAN JÁ TEM PASSAGENS CRIMINAIS, NO ENTANTO FOMOS ORIENTADOS A ELABORAR A OCORRÊNCIA (BOPM) E APREENDER OS OBJETOS (DROGA E DINHEIRO) PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO A ESTA UNIDADE POLICIAL, O QUE DE FATO FOI PROVIDENCIADO, SENDO QUE AO TÉRMINO, JEAN VEIO A SER LIBERADO".

Em juízo, PLÍNIO corroborou integralmente com seu depoimento anterior.

RAFAEL RIBEIRO FRATUCCI REGGIOLI, testemunha e policial militar, declarou em solo policial o seguinte (fl. 19): "SOU POLICIAL MILITAR E NA DATA DOS FATOS EU ME ENCONTRAVA TRABALHANDO JUNTAMENTE COM O POLICIAL MILITAR PLINIO LUNA E ESTÁVAMOS REALIZANDO PATRULHAMENTO PELO BAIRRO RESIDENCIAL ANTONIO BENTOCA (BEM VIVER),

MOMENTO EM QUE AVISTAMOS O INDIVÍDUO JEAN CARLOS CARVALHO DIPRE, VULGO "VESGO", PESSOA JÁ CONHECIDA DOS MEIOS POLICIAIS POR OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES; QUE JÁ DE INÍCIO PERCEBEMOS QUE JEAN TRANSITAVA RAPIDAMENTE PELA VIA E FOI POSSÍVEL NOTAR QUE ASSIM QUE ELE NOS AVISTOU, O MESMO VEIO A RETIRAR DO BOLSO ALGUM OBJETO, JOGANDO ATRÁS DE UMA PILHA DE TELHAS; QUE DIANTE DISSO, PROCEDEMOS À ABORDAGEM EM JEAN, QUANDO O MESMO CONFESSOU TER DISPENSADO UM PACOTE COM 08 INVÓLUCROS PLÁSTICOS CONTENDO MACONHA, OS QUAIS CONSEGUIMOS LOCALIZAR E APREENDER; QUE QUANDO O QUESTIONAMOS, JEAN NOS DISSE QUE OS INVÓLUCROS SERIAM SEUS E QUE ESTAVA LEVANDO PARA ERIK, O QUAL TAMBÉM VEM A SER CONHECIDO NESTA URBE E IRMÃO DE UM INDIVÍDUO DE VULGO "BIRO-BIRO"; QUE DURANTE BUSCA PESSOAL, IDENTIFICAMOS QUE JEAN TINHA EM SUA CINTURA A QUANTIA DE R\$ 20,00 (VINTE REAIS) EM ESPÉCIE, SENDO 01 CÉDULA DE R\$ 10,00 (DEZ REAIS) E 02 CÉDULAS DE R\$ 5,00 (CINCO REAIS); QUE NAQUELA OPORTUNIDADE REPORTAMOS OS FATOS AO PLANTÃO POLICIAL REGIONAL, EXPLICANDO INCLUSIVE QUE JEAN JÁ TEM PASSAGENS CRIMINAIS, NO ENTANTO FOMOS ORIENTADOS A ELABORAR A OCORRÊNCIA (BOPM) E APREENDER OS OBJETOS (DROGA E DINHEIRO) PARA POSTERIOR ENCAMINHAMENTO A ESTA UNIDADE POLICIAL, O QUE DE FATO FOI PROVIDENCIADO, SENDO QUE AO TÉRMINO, JEAN VEIO A SER LIBERADO".

Em juízo, RAFAEL corroborou com seu depoimento anterior. Acresceu ainda que o réu é conhecido nos meios policiais por uso de entorpecente.

JEAN CARLOS CARVALHO DIPRE, interrogado extrajudicialmente, declarou o seguinte (fls. 49): "não tenho advogado para patrocinar minha defesa, mas desejo expressar minha versão sobre os fatos; sou conhecido pelas alcunhas de "zoinho" e "vesgo"; no dia da ocorrência, estava caminhando a pé pela rua, em direção ao bairro Marajá; trazia 08 (oito) porções de "maconha" comigo, dentro de uma sacola plástica; os policiais me viram e resolveram me abordar; assim que percebi que seria "enquadrado", resolvi dispensar as porções na via pública; Erik e "biro-biro" são irmãos e residem no Marajá; não sei indicar os respectivos endereços e qualificações completas; ambos são usuários de drogas; as porções de "maconha" que estavam comigo serviriam ao meu próprio consumo; não é verdade que eu estava levando os entorpecentes para Erik; naquele dia, também estava com R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, que minha mãe havia me dado para que eu pudesse cortar meu cabelo; sou apenas usuário de "maconha", desde meus 09 (nove) anos de idade; não tenho envolvimento com o tráfico de drogas; atualmente estou desempregado, vivo com minha mãe e meu padrasto, os quais me sustentam; até há algum tempo, custeava meu vício em "maconha" com o dinheiro que recebia com a venda de sorvetes pela cidade; hoje, como estou sem renda, parei de fumar".

Em juízo, o réu deixou de ser ouvido, em virtude de sua revelia.

Pois bem.

Restou inquestionável nos autos que as drogas descritas na denúncia foram apreendidas em poder do acusado JEAN, de sorte que a controvérsia reside apenas na destinação que seria dada àqueles entorpecentes.

Nesse aspecto, importa a análise das circunstâncias elencadas no art. 28, § 2º, e art. 52, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/2006, que apontam quais circunstâncias devem ser apreciadas para se distinguir o tráfico de drogas do consumo pessoal do entorpecente: a) quantidade e natureza da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão; d) circunstâncias sociais e pessoais do agente; e e) conduta e antecedentes do agente.

Ora, no caso em tela, verifico que remanesce dúvida razoável acerca da destinação que o acusado pretendia dar à droga, não sendo possível afastar com certeza a finalidade de consumo próprio.

Deveras, a quantidade e natureza do entorpecente (6,69 gramas de maconha, acondicionada em 8 embalagens plásticas) é perfeitamente compatível com a finalidade de consumo próprio.

Ademais, não fora relatado pelos policiais qualquer conduta do réu que demonstre que a droga com ele encontrada seria destinada à traficância, já que, segundo o relato dos policiais, o acusado caminhava pela via pública, sem nenhum ato de traficância por ele, fato este também confirmado pela referida testemunha em solo policial. O fato de ter dispensado as drogas ao avistar os policiais não necessariamente enseja na imputação ao delito de tráfico.

Oportuno destacar, outrossim, que embora dotado de maus antecedentes, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar que aquela droga encontrada seria destinada à mercancia ilícita. Ainda, consigna-se que as passagens do réu envolvendo entorpecentes dizem respeito apenas ao uso de drogas e não de tráfico. Logo, exsurgindo dos autos inafastável dúvida quanto à tipificação do fato, ante a insuficiência do conjunto probatório, torna-se imperiosa a adoção daquela interpretação que se afigure mais benéfica ao acusado, como corolário do "in dubio pro reo".

À luz dessas considerações, acolho o pleito da defesa para desclassificar a conduta cometida pelo acusado para o tipo previsto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.340/2006.

Assim, passo à dosimetria da reprimenda, em atenção ao princípio da individualização da pena.

Nesse aspecto, observo que o tipo penal em apreço prevê pena máxima de 05(cinco) meses de prestação de serviços à comunidade ou de comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do artigo 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, sendo possível um aumento até 10 meses em virtude da reincidência.

Tendo em conta a condição de usuário (dependência química de entorpecentes) do acusado, entendo que a pena mais adequada entre aquelas previstas no artigo 28, da Lei 11.343/2006 é a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo para dependentes químicos de substâncias entorpecentes, a ser cumprido no CAPS de seu domicílio, por 5 meses, a qual torno definitiva.

Destaco que a advertência é medida insuficiente ante o histórico de dependência do acusado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada na denúncia, para: (a) DESCLASSIFICAR a conduta do acusado do delito de tráfico (Lei 11.343, art. 33, caput) para o delito de posse de drogas para consumo (Lei 11.343, art. 28, caput), e; (b) CONDENAR o réu JEAN CARLOS CARVALHO DIPRE como incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo para dependentes químicos de substâncias entorpecentes, a ser cumprido no em local a ser definido em sede de execução penal, por 5 meses. Diante da pena aplicada, poderá o réu recorrer em liberdade.

Autorizo a restituição do valor apreendido em favor do sentenciado. Expeça-se Mandado de Levantamento.

Oficie-se à Delegacia de Polícia para incineração dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se o necessário.

Proceda-se em relação às drogas apreendidas conforme o disposto no art. 72 da Lei de Drogas, no que ainda couber.

Considerando a hipossuficiência econômica do réu, defiro o benefício da Justiça gratuita, isentando-o do pagamento das custas.

Expeça-se certidão de honorários, conforme valor da tabela vigente, caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Sentença registrada eletronicamente.

ENCERRAMENTO

SEM MAIS. Eu, João Vitor Loureiro Araújo Dias, Assistente Judiciário. Pirajuí, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA